

0000270-33.2022.8.26.0655

Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)

Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... de Várzea Paulista, os pontos de tráfico eram dominados por um "chefe do tráfico local" que, para explorá-los, arrendava o local para outros integrantes da organização criminosa, com a obrigação de aquisição de drogas de Anderson Pereira Santana. Os arrendatários, conhecidos como gerentes do tráfico, eram responsáveis pela logística de venda de drogas.

No que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

0000270-33.2022.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000270-33.2022.8.26.0655

Classe - Assunto

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Autor:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu:

Matheus Henrique Pereira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE PEREIRA, já devidamente qualificado nos autos é processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, caput, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e artigo 333, parágrafo único, por 43 vezes, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, todos em concurso material, na forma do artigo 69 (concurso material), ADRIANO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos é processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, caput, § 4º, da Lei 12.850/13, e artigo 333, parágrafo único, por 10 vezes, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, todos em concurso material, na forma do artigo 69 (concurso material); GILEADI GOMES, já devidamente qualificado nos autos é processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, caput, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP; e ANDERSON GOMES PINHEIRO, já devidamente qualificado nos autos é processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, caput, § 4º, II, da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do CP.

Segundo a denúncia, em data indeterminada, mas até o dia 10 de dezembro de 2021, na região da Comarca de Várzea Paulista, os acusados, juntamente com outros denunciados que respondem a processos desmembrados, frutos da mesma operação, promoveram constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interposta pessoa, organização criminosa, consistente na associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Ainda nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados, juntamente com outros denunciados que respondem às imputações em autos desmembrados, por reiteradas vezes, ofereceram e prometeram vantagens indevidas a funcionários públicos para determiná-los a retardarem e omitirem atos de ofício, ou os praticarem infringindo dever funcional, sendo que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, as infrações penais subsequentes devem ser havidas como continuação da primeira.

Também nas mesmas condições de tempo e local, os acusados remeteram, prepararam, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, transportaram, trouxeram consigo, guardaram e forneceram drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Oportuno pontuar que houve desmembramento da ação penal originário em diversos outros feitos, sendo que o presente processo versa apenas em relação aos acusados Matheus Henrique Pereira, Adriano da Silva, Giliade Gomes e Anderson Gomes Pinheiro.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesa prévia (págs. 3.360/3.617, 3.624/3.628, 3.640/3.648 e 3.656/3.657).

Foram afastadas as preliminares arguidas pelas ilustres Defesas e a denúncia restou recebida (págs. 3.369/3.694).

Deferida a colheita de prova oral foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa. Ao final foram interrogados os acusados (págs. 4.079/4.080).

O Ministério Público apresentou alegações finais às págs. 4.095/4.145. Pugnou pela procedência integral da pretensão punitiva exposta na denúncia, com a condenação dos réus nas penas expostas em sede de alegações finais.

A Defesa do acusado Adriano da Silva apresentou suas alegações finais às págs. 4.176/4.186. Sustentou que não existiam elementos para deferimento da interceptação das comunicações telefônicas do acusado e que inexistem provas suficientes para caracterização do crime de tráfico de drogas. Defendeu também a ausência de demonstração do crime de organização criminosa e de corrupção ativa ante o déficit probatório da acusação. Subsidiariamente apresentou teses atinentes ao apenamento.

A Defesa do acusado Gileadi Gomes apresentou alegações finais às págs. 4.187/4.212. Preliminarmente sustentou a nulidade do processo em razão de o inquérito ter sido presidido exclusivamente pelo Ministério Público, por intermédio do GAECO. Sustentou, ainda, a nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação. No mérito, em relação ao tráfico, disse que não foram apreendidas drogas em poder do acusado. Em relação à organização criminosa ausente comprovação de efetivo vínculo do acusado com os demais investigados/processados. Em relação à corrupção ativa ausência de prova da prática de qualquer dos elementos integrantes do núcleo do tipo. Subsidiariamente apresentou teses atinentes ao apenamento.

A Defesa do acusado Anderson Gomes Pinheiro, em alegações finais, pugnou pela

absolvição por ausência de provas (págs. 4.227/4.230).

Manifestação do Ministério Público quanto às preliminares suscitadas pela defesa de Gileadi (págs. 4.235/4.236).

A Defesa do acusado Matheus Henrique Pereira apresentou alegações finais às págs. 4.237/4.245. Levantou preliminar de nulidade das investigações conduzidas pelo Ministério Público e das interceptações telefônicas deferidas judicialmente. No mérito defendeu a ausência de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente apresentou teses referentes ao apenamento.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da preliminar de nulidade da investigação:

Sustenta a Defesa do acusado Gileadi, secundada pela Defesa do acusado Matheus, a nulidade da investigação conduzida pelo Ministério Público.

Aplicável plenamente ao caso o precedente fixado pelo e. STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 593.727, in verbis:

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição. Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Recurso Extraordinário 593.727/MG. Plenário, 14.05.2015.

Assim, não há qualquer nulidade decorrente da promoção da investigação por parte do Ministério Público. Aliás, no caso em tela, tal medida mostrou-se concretamente necessária ante o suposto envolvimento de agentes de segurança em atividades criminosas, consoante se infere da ação penal originária e das interceptações decorrentes do aprofundamento das investigações.

Da preliminar de nulidade das interceptações telefônicas:

Também não há se falar na nulidade das interceptações telefônicas deferidas judicialmente, na medida que demonstrada justa causa para tanto e também evidenciada a devida fundamentação no ato jurisdicional autorizativo, conforme exposto no presente feito (p. 3.693) e também nas decisões proferidas na medida cautelar n. 1002154-17.2021.

Outrossim, não se deve olvidar que a investigação versava sobre crimes de natureza bastante complexa, com aparente envolvimento ilícito de agentes estatais, de modo que a interceptação de comunicações telefônicas se afigurava como medida imprescindível ao aprofundamento das diligências apuratórias.

Portanto, afastadas as alegações de nulidade nesse ponto.

Do necessário intróito acerca da pretensão acusatória:

Como já dito anteriormente, a presente ação penal é derivada de operações deflagradas pelo CAECO nos anos de 2020 (Operação Macuco, em agosto de 2020) e 2021 (Operação Rebote, em abril de 2021). Tais investigações apuraram a atuação da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC - na região de Campinas.

Durante tais investigações verificou-se aparente atuação da organização criminosa na Comarca de Várzea Paulista/SP, o que motivou a instauração do PIC 94.0538.0000101/2021-0. Com o aprofundamento das investigações foi deferida medida de interceptação de terminais telefônicos por pessoas envolvidas com a atividade criminosa, por força de decisão proferida por este Juízo.

Pelas interceptações apurou-se que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas aparentemente entregavam quantias em dinheiro para agentes de segurança pública de Várzea Paulista com a finalidade de acobertamento das atividades ilícitas do grupo criminoso.

De acordo com o Ministério Público, os guardas municipais OSMARILDO JOSÉ DOS SANTOS (vulgo CATA LIXO), ANA PAULA DA SILVA (vulgo NEGUINHA), WILSON APARECIDO RUIZ (vulgo WILSÃO), JONAS FRANCISCO FILHO (vulgo JOTA), RAIMUNDO BATISTA DE JESUS (vulgo RAIMUNDÃO), JOELTON JESUS DE OLIVEIRA (vulgo COVEIRO), ADILSON DONIZETI PINTO (vulgo FUMAÇA), CARLINDO MARCONE DE MEDEIROS (vulgos VEINHO DA MOTINHA e CAREQUINHA DA MOTINHA), JOÃO BOSCO LUIS DE LIMA (vulgos BOSCO e ROMU), WILDE NERY PEREIRA DOS SANTOS, DANILO ANTONIO CORREA PINTO (vulgo DANILÃO), juntamente com os particulares EDMILSON DO PRADO (vulgo PISTOLA), ANDERSON PEREIRA DE SANTANA, JUAN DIEGO ANDRADE DOS SANTOS (vulgos MAGRELO E MAGRÃO), GUSTAVO ALMEIDA LOPES (vulgo BOY), KAIQUE VALENTIM DA SILVA TOMAZ (vulgo GALO), RODRIGO MARIANO SANTIAGO (vulgo BALEADO), PAULO CESAR MOREIRA, FRANCISCO LEANDRO ANTÔNIO (vulgo KIKO), JOSIEL FIRME DA SILVA (vulgo BAHIA), RONALDO RODRIGUES SIMÃO, MICHAEL JONATHAS SILVA MIRANDA, MATHEUS HENRIQUE PEREIRA, ADRIANO DA SILVA (vulgo GORDÃO), GILEADI GOMES (vulgo GIL) e ANDERSON GOMES PINHEIRO (vulgo MEIO KILO), promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interposta pessoa, a organização criminosa ora processada.

Segundo o Ministério Público, o núcleo de fornecedores de drogas era liderado por Anderson Pereira Santana e contava com a atuação direta de Gustavo Almeida Lopes (Boy) e Juan Diego Andrade dos Santos (Magrão ou magrelo), bem como de Kaique Valentim da Silva Thomaz (Galo), responsável este pela etapa de abastecimento dos pontos de venda de drogas. A atuação se dava por diversas regiões, mas, no que tange à cidade de Várzea Paulista, os pontos de tráfico eram dominados por um "chefe do tráfico local" que, para explorá-los, arrendava o local para outros integrantes da organização criminosa, com a obrigação de aquisição de drogas de Anderson Pereira Santana. Os arrendatários, conhecidos como gerentes do tráfico, eram responsáveis pela logística de venda de drogas.

No que toca especificamente aos denunciados, segundo o Ministério Público: a) Gileade (Gil) era proprietário de um trailer instalado no bairro Vila Real nesta cidade e atuava no tráfico de drogas da região, bem como realizava pagamentos de propina para integrantes da Guarda Municipal de Várzea Paulista; b) Adriano da Silva (Gordão) atuava como revendedor das drogas fornecidas pelo núcleo liderado por Anderson Pereira Santana, por intermédio especialmente de Juan Diego Andrade dos Santos (Magrão ou magrelo); c) Matheus Henrique Pereira era responsável pelo preparo de drogas e pagamentos de propina para agentes de segurança pública referente aos pontos de tráfico conhecidos como "Ilha Bela" e "Pé na Jaca", cujos entorpecentes eram fornecidos por Anderson Pereira Santana, por intermédio de Juan Diego Andrade dos Santos; d) Anderson Pereira Gomes (meio kilo) era responsável pela supervisão, abastecimento e controle financeiro de pontos de tráfico de drogas fornecidas pelo núcleo de Anderson Pereira Santana, especialmente por intermédio de Kaique Valentim da Silva Thomaz (Galo) e pessoa conhecida apenas pela alcunha de

"Feijão".

Feito este breve e necessário esboço, passo à análise da prova oral.

Da prova oral:

A testemunha Luis Carlos Ferreira, policial militar, em síntese, declarou em juízo que participou do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Gileadi. Que Gileadi foi localizado em via pública. Que Gileadi informou que tinha conhecimento da existência do Mandado de Prisão em face do mesmo. Que foi apreendido o celular de Gileadi. Que Gileadi informou que sabia que estava sendo monitorado. Que não participou de nenhuma campanha para obter a prisão de Gileadi. Que não participou das buscas na residência dos réus.

A testemunha Fábio Dias da Cunha, Guarda Municipal, em síntese, disse que participou do cumprimento de mandado de prisão referente a Anderson Gomes Pinheiro. Disse que havia uma suspeita do envolvimento de Anderson relacionada ao uso de veículo com placa "clonada". Na data do fato o acusado estava com uma mulher no carro. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Anderson não possuía documento, mas disse que sabia ser procurado. Não ofereceu resistência. Foi apreendido o celular de Anderson, não foi pedida a senha do aparelho.

Diana Veríssima Gomes Delpino, em resumo, disse que é irmã de Gileadi. Que próximo ao local de trabalho de Gileadi há muitos usuários de drogas. Que seu irmão possuía um trailer de lanches. Que o Trailer fica localizado na Av. Tanabi. Que não conhece Adriano. Que não conhece Anderson e não sabe se seu irmão tinha amizade com o mesmo. Que o trailer estava regularmente estabelecido na Vila Nambi. Que não tem conhecimento de amizade de Gileadi com Guardas Municipais de Várzea Paulista/SP. Que seu irmão trabalha como pintor.

O acusado Matheus, em seu interrogatório, em resumo, disse que é usuário de maconha. Que a acusação não procede. Que quando saiu da penitenciária passou a vender roupas. Que possui apelido de alemão. Que não conhece ninguém chamado Ruan Diego, apelidado como magrelo. Que não conhece nenhum dos indiciados. Que reside na Rua Frutal, nº 164, Jardim América I, nesta cidade. Que não tinha qualquer relacionamento com guardas municipais de Várzea Paulista/SP. Que está foragido pois os policiais disseram que lhe prenderiam vivo ou morto. Que prefere morrer na rua do que permanecer na penitenciária. Que as pessoas dizem que alguns guardas municipais são inocentes. Que possuía uma tita preta e um Celta. Que possui conhecimento da interceptação telefônica.

O acusado Adriano, em resumo, declarou em seu interrogatório que trabalhava em uma lanchonete, na vila Nambi, em Jundiaí/SP. Que não conhece o guarda municipal Danilo. Que a denúncia não procede. Que nunca ofereceu qualquer valor a nenhum funcionário público. Que não foi localizado qualquer entorpecente com o mesmo. Que o valor que possuía em sua residência, era de sua sogra. Que possui uma lanchonete. Que possui câncer em sua boca.

Em resumo, o acusado Gileadi, em seu interrogatório, disse que trabalha como pintor. Que possui uma renda de R\$ 2.000,00/R\$ 3.000,00 por semana. Que não faz uso de entorpecentes nem ao menos bebida alcoólica. Que a denúncia em face de si não procede. Que possui um trailer de lanches, no mesmo endereço da biqueira. Que referido ponto de venda de drogas é prejudicial ao mesmo. Que conhece Osmarildo, pois o mesmo ligou para o denunciado, se apresentando como negão da azul cobrando um dinheiro que os frequentadores do trailer de sua irmã lhe devia. Que não conhece o GM, apenas repassou o recado aos traficantes. Que quando sua esposa ficou afastada do trabalho, o interrogando comprou um trailer para poder trabalhar. Que vendeu seu trailer e sabe que o ponto de droga continua próximo ao trailer. Que conheceu os corréus apenas na triagem, após a prisão. Que tem apelido de Gil. Que o

telefone interceptado era da sua adega. Que em outubro seu celular foi roubado. Que não tem qualquer acordo com guarda municipal. Que de fato, alguns guardas municipais tinham acordos com traficantes. Que não conhece Osmarildo pessoalmente. Que já ligou para Osmarildo para saber quem estava ligando, pois a foto estava oculta, no whatsapp.

O acusado Anderson, em resumo, declarou em juízo que não cometeu o crime descrito nos fatos. Que não conhece nenhum dos réus. Que não tem e nunca teve qualquer relacionamento com os guardas municipais. Que não possui apelido. Que nunca teve o apelido de "meio quilo". Que nunca conversou com nenhum das pessoas descritas nos autos. Que não recorda do seu número de telefone descrito nos autos. Que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Que conhece algumas pessoas que possuem apelido de "galo". Que nada de lícito foi encontrado em sua residência. Que trabalha como polidor de automóvel.

Do crime de tráfico de drogas:

De início, em que pese não ter sido apreendida substância entorpecente em poder dos acusados, tenho que tal circunstância, por si só, não implica dizer que se encontra ausente materialidade delitiva no caso concreto.

Explico.

Como já exposto anteriormente, a presente ação penal é derivada de operações investigativas deflagradas contra diversas pessoas, todas acusadas de integrar organização criminosa. Os autos foram desmembrados de acordo com os chamados núcleos específicos de atuação de cada um dos agentes.

Consoante exposto no relatório pós operação n. 2021.122, durante as investigações foram apreendidos R\$ 88.205,05 em espécie, cerca de 18 quilogramas de drogas, 01 fuzil, 06 pistolas, 01 espingarda, 01 colete balístico e 2.354 munições (págs. 2.085/2.470 dos autos n. 1004877-09.2021.8.26.0655), bem como autos de apreensão colacionados a este feito (págs. 3.150/3.375).

Há, ainda, nos presentes autos o relatório n. 2022.11 relacionando os documentos supostamente referentes ao tráfico de drogas apreendidos por força das diligências encetadas na fase de investigação (págs. 3.786/3.905).

Assim, ressalvada a corrente que entende ser imprescindível a apreensão da droga para configuração da materialidade delitiva, tenho que todo este acervo probatório, notadamente em razão da apreensão de drogas em poder de pessoas relacionadas ao mesmo núcleo operacional da organização criminosa em tela, mostra-se como suficiente para configurar a materialidade delitiva no caso concreto.

Acrescento, ainda, o ensinamento exposto pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura quando do julgamento do PExt no HC 399159/SP, pela Sexta Turma do STJ, em 08/05/2018, in verbis:

O delito de tráfico de drogas é classificado, doutrinariamente, como de ação múltipla, é dizer, contém na descrição típica diversos verbos nucleares que expressam condutas penalmente ilícitas e, em razão disso, penso que a ausência de apreensão de substância entorpecente não deságua, inexoravelmente, na falta de materialidade.

Poderá haver, dentre as condutas tipicamente previstas, ações que não necessitam da apreensão da droga, mas, tão somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria, por evidente.

[...] Nessa linha de raciocínio, a depender do verbo contido no tipo para a consumação do ilícito, a meu ver é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas mesmo sem a apreensão de entorpecentes e, conseqüentemente, sem a elaboração

de laudo toxicológico, desde que outras provas embasem a condenação.

E nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME ATESTADO PELA CORTE DE ORIGEM. DESTAQUE CONFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PROVAS DOCUMENTAIS, RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÕES, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TRANSCRIÇÕES DE DIÁLOGOS .ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar ausência de autoria e materialidade para a condenação, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, notadamente por provas documentais, relatórios de investigações, pelas interceptações telefônicas e transcrições de diálogos. Tudo confirmado pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório.

III - A jurisprudência dessa Corte Superior possui firmada jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal. Ademais, desconstituir tudo o que foi confirmado pelo eg. Tribunal de origem, demandaria análise do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido: (AgRg no HC n. 718.028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/02/2022), (AgRg no AREsp n. 1.976.192/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/02/2022); (AgRg no HC n. 512.140/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 10/09/2019); (AgRg no AREsp n. 1.689.948/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 707.200/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Superado este ponto, passo à atribuição da prática do crime de tráfico de drogas em relação a cada um dos acusados.

Da conduta do acusado Matheus Henrique Pereira em relação ao tráfico de drogas:

De acordo com o Ministério Público, Matheus concorreu para a aquisição, remessa, transporte, manutenção em depósito, fornecimento e venda de drogas, notadamente no que atine à logística para venda das drogas nos pontos de tráfico conhecidos como "Pé de Jaca" e "Ilha Bela", recebendo drogas do núcleo criminoso liderado por Anderson Santana, especialmente por intermédio de Juan (Magrelo).

Por primeiro, impende pontuar que restou efetivamente demonstrada a utilização dos ramais n. (11) 910106571 e (11) 933099873 pelo acusado Matheus, em que pese sua negativa em audiência. Os elementos colacionados aos relatórios de investigação conduzidos sob a égide do Ministério Público, notadamente o teor dos diálogos, não deixa dúvida de que o acusado era o interlocutor das chamadas e conversas.

Comprovou-se, inclusive, que Matheus mantinha contato direto com sua genitora, de nome Luciamara Barbosa dos Santos, e sua companheira, de nome Thais Cristina de Jesus, em questões relacionadas à atividade criminosa. Há corroborar tal afirmação estas mesmas pessoas figuravam como parentes no rol de visitantes de Matheus enquanto este se encontrava inserido no sistema penitenciário (p. 1.194).

De fato, pelo teor dos diálogos interceptados é possível concluir com segurança no sentido de que Matheus exercia uma função de gerenciamento dos pontos de tráfico de drogas.

Nesse sentido os seguintes diálogos (p. 1.201 e ss.):

Chamada do Guardião 152964343.WAV Alvo: MATHEUS 6571 Data da Chamada: 19/09/2021 Duração (s): 51 Hora da Chamada: 15:53 Comentário: MATHEUS X HNI Transcrição: HNI diz que o homem deu o slave levando os B.O lá; MATHEUS pergunta o que aconteceu; HNI responde que o B.O ia chorar; MATHEUS diz que tinha pedido; HNI diz que ele vai levar agora o HNI tinha esquecido; MATHEUS diz que tinha pedido e tinha dado salve no PEPA e se a biqueira chorar é no peito dele; HNI diz que tem B.O lá ainda. Mídia do Alvo: 55(11)910106571 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 153930371.WAV Alvo: MATHEUS 6571 Data da Chamada: 23/10/2021 Duração (s): 563 Comentário: MATHEUS X DENTINHO - Conversam sobre briga na biqueira. Hora da Chamada: 21:53 Transcrição: 05:22 DENTINHO diz que MATHEUS é o gerente da boca e que deu autonomia pro caras (VITINHO e RODOLFO) se pegarem; 07:47 MATHEUS diz que quem é o responsável da biqueira é ele, DENTINHO, PEPEU e o JUCA; DENTINHO responde é isso nós quatro e já passa o resumo pro chefe. Mídia do Alvo: 55(11)910106571 Interlocutor: ND

Evidenciou-se, ainda, que Matheus era o responsável pela contabilidade das transações espúrias, exercia a função vulgarmente conhecida como "resumo", qual seja o fechamento contábil.

Nesse sentido:

Chamada do Guardião 151012565.WAV Alvo: TAIS 8769 Data da Chamada: 17/07/2021 Duração (s): 72 Hora da Chamada: 21:53 Comentário: TAIS x MATHEUS Transcrição: TAIS pergunta para MATHEUS onde ele está; MATHEUS fala que está indo embora; TAIS pergunta em que lugar ele está; MATHEUS fala passando o Monte Negro; TAIS pergunta com quem ele está; MATHEUS fala que esta ele o BOY; TAIS pergunta está cheio de ódio porque; MATHEUS fala uns bagulho muito louco lá; TAIS porque agora de noite que tem de resolver; MATHEUS fala porque é a hora que faz o resumo, é uma biqueira só, várias biqueiras. Mídia do Alvo: 55(11)974638769 Interlocutor: 933099873

Chamada do Guardião 151330914.WAV Alvo: CATA LIXO 5809 Data da Chamada: 28/07/2021 Duração (s): 202 Hora da Chamada: 11:36 Comentário: CATA LIXO X MATHEUS x HNI(DA MOTINHA) Transcrição: CATA LIXO diz que o carequinha quer pegar o dele o da motinha; MATHEUS pergunta se ele (DA MOTINHA) está sem celular; CATA LIXO responde que está, só que aconteceu uma coisa chata com o menino de HNI, igual combinaram não iria mexer com os meninos de HNI, só que deu o bote que o menino de MATHEUS avisou o menino da ilha para correr, então fica ruim; MATHEUS pergunta se hoje; CATA LIXO responde que agora, agora a pouco e que desceu a pé e ia pegar o outro cara, só que o menino de MATHEUS viu e avisou o outro menino para correr; MATHEUS diz que essa biqueira que CATA LIXO foi ela nem funciona apenas de final de semana; CATA LIXO diz que a biqueira está ativa correu dois; MATHEUS pergunta se estava em dois no pano, e que tem dia que tem dois no pano, talvez um estivesse de volume fumando um com o moleque só, tipo serrando a droga; CATA LIXO diz que tem informante que a biqueira está vendendo; MATHEUS diz que vai falar com o moleque, porém não tem envolvimento com essa loja de baixo; CATA LIXO pergunta por que esses caras não acertam com eles e para com a palhaçada, porque vai ficar ruim entre eles, e que o menino de MATHEUS o viu, ele avisou o outro cara e correu, só que se não tem nada a ver com MATHEUS ou o menino de HNI, ele deveria ter ficado na dele que o respeitou e não colocou a mão nele não tomou o rádio igual combinaram, só que ele avisou o cara para correr; MATHEUS diz que vai trocar umas ideias; CATA LIXO manda trocar ideia e os caras não tem nada a ver com o B.O, ao fundo ouve-se uma voz dizendo que para eles fecharem juntos, diz que acaba o problema; MATHEUS diz

que vai ver com os caras da ilha e ver se tromba algum responsa para ver se consegue falar para acertarem com CATA LIXO; CATA LIXO diz que vão ficar batendo todos os dias e vai ficar dando esse prejuízo, fica ruim entre eles no outro dia ficou ruim porque pegou o cara e não sabia que era dele(HNI) hoje o cara avisou o outro; MATHEUS diz que entendeu tudo e pede para ficar em paz, e pede para falar para o cara da motinha que; CATA LIXO pede para espera que ele (DA MOTINHA) vai falar com MATHEUS está com ele; HNI(DA MOTINHA) entra na linha; MATHEUS pergunta se na paz; HNI(DA MOTINHA) responde que beleza e pergunta se da para acertar o dele agora; MATHEUS responde que agora, agora vai, pede para esperar e ver que horas são, e pergunta se não pode pegar umas duas horas em ponto lá em frente ao pé; HNI(DA MOTINHA) responde que em frente ao pé, onde que é; MATHEUS responde que na entrada no pé de jaca; HNI(DA MOTINHA) pergunta se não dá para levar lá no cemitério; MATHEUS responde que manda levar lá no cemitério, ao fundo o CATA LIXO fala que qualquer coisa na rua do meio enquadra o cara; HNI(DA MOTINHA) pergunta se às duas horas; MATHEUS responde que se tiver às duas horas; HNI(DA MOTINHA) pergunta há meia dia; MATHEUS diz que vai ajeitar para ao meio dia e pergunta se na rua do meio; HNI(DA MOTINHA) responde que na rua do meio; MATHEUS diz beleza e que vai avisar o moleque; HNI(DA MOTINHA) diz que aí eles enquadram e pegam; MATHEUS diz beleza; HNI(DA MOTINHA) diz que está na principal; MATHEUS diz que vai avisar ele lá. Mídia do Alvo: 55(11)944705809 Interlocutor: 011910106571

Chamada do Guardião 153016803.WAV Alvo: MATHEUS 6571 Data da Chamada: 21/09/2021 Duração (s): 211 Comentário: MATHEUS x CATA LIXO Hora da Chamada: 17:51 Transcrição: CATA LIXO diz fala amigo; MATHEUS diz e ai chefe na paz; CATA LIXO fala opa e diz que não consegue falar com mais ninguém; MATHEUS diz que recebe ordem e por ele o soltava, diz que o chefe mandou dar uma brecada, pegando de picadinho confunde os moleques, fala que CATA LIXO está no débito com eles até dia quinze do mês que vem; CATA LIXO fala certo; MATHEUS diz que estão tudo no zero a zero porém só paga ele no outro mês no dia quinze; CATA LIXO fala isso e diz que quer pegar para descontar no próximo mês; MATHEUS diz para ajudar ele, pega de cinco e de quinhentos conto logo; CATA LIXO fala que as colegas pega e não tem como estocar isso ai, pede para ver trezentos e ai fica mil e duzentos; MATHEUS fala certo e pergunta pode pegar no mesmo lugarzinho de sempre ali; CATA LIXO fala umas seis e meia mais ou menos pega lá; MATHEUS fala o bagulho está molhado e fica com medo de cair no grampo rastrear; CATA LIXO fala que sabe; MATHEUS fala não leva o para o coração não é delicado, diz que ontem parou um moleque deles na Ilha; CATA LIXO pergunta quem levou; MATHEUS fala foi o RAIMUNDÃO com o COVEIRO; CATA LIXO fala está foda esses cara ai em baixo também; MATHEUS diz que falaram que tinha de fazer uma busca porque não estavam com policias que não eram do acerto; CATA LIXO pergunta quer que troca uma ideias com eles ai; MATHEUS fala virava trocar um papo mas tinha uns que não era do acerto os ALEMÃOS lá; CATA LIXO fala esse não dá para conversar, o RAIMUNDÃO troca ideia, fala que umas seis e meia dá um salve; MATHEUS pergunta na rua do MEIO ou lá em cima na avenida; CATA LIXO fala em cima é melhor. Mídia do Alvo: 55(11)910106571 Interlocutor: 11944705809

Chamada do Guardião 153490177.WAV Alvo: MATHEUS 6571 Data da Chamada: 07/10/2021 Duração (s): 352 Hora da Chamada: 06:33 Comentário: MATHEUS X HNI Transcrição: MATHEUS diz que esta na ARMANDO DIAS; HNI fala que tem que fazer aquela fita da festa; MATHEUS fala que tem que chegar na LEIDE pra ver se ela contratou a mulher, diz que já chegou na ILHA BELA; HNI pergunta se MATHEUS vai ter algum compromisso agora pela manhã; MATHEUS responde que não; HNI que precisam desenrolar porque o cara lá no escadão vão colocar o MC MAGAL lá na festa das crianças; MATHEUS pergunta se é lá a rua CATANDUVA; HNI responde que é, os caras colocaram o PIXOTE ele falou que não era pra falar pra ninguém, só vão falar no dia pra não molhar de polícia, diz que ele mostrou o fler dele falando que no dia 12 estará na CATANDUVA com as crianças; MATHEUS fala pra trocarem idéias com o chefe pra chamar alguém, se ele levarem o MAGAL, vai bombar, o PÉ de JACA, não vai ter ninguém; HNI fala pra mandar mensagem pro chefe; MATHEUS diz que chegou lá. Mídia do Alvo: 55(11)910106571 Interlocutor: ND

Pelo teor dos diálogos colacionados às págs. 1.204/1.205 se percebe também que Matheus, por vezes, auxiliava diretamente no preparo das drogas, ou seja, assumia também esta função além daquela de gerenciamento e contabilidade. São diversas as referências feitas por Matheus no sentido de estar "no chão", ou seja, cuidando do preparo das drogas, conclusão corroborada pelas diversas falas dele indicando que estava "fatiando", ou seja, fracionando entorpecentes.

Prosseguindo, observou-se que Matheus era quem era acionado para resolver situações referentes, inclusive, à "falta de drogas" no ponto de venda, conforme diálogos transcritos às págs. 1.211/1.212.

Nesse sentido, por todos, merece transcrição o seguinte diálogo:

Chamada do Guardião 150644603.WAV Data da Chamada: 03/07/2021 Duração (s): 137 Hora da Chamada: 11:19 Comentário: MATHEUS X BOY Transcrição: BOY pede pra ele vir em casa pra dar um apoio e diz que está perdido; MATHEUS pergunta por que e se misturou tudo; BOY pergunta como assim misturou tudo; MATHEUS responde o verde também; BOY responde que não o verde ; MATHEUS pergunta se misturou o verde com a química não; BOY responde que não; MATHEUS pergunta o que que está faltando aí; BOY responde que não está faltando nada que é aquela conta muito loca d somar e falta no seu; MATHEUS responde que já e diz que manda assim que se faltar e diz que faz no chão tipo verde, química e água e diz que as vezes passa duas de vinte duas de cinquenta as vezes passa e diz que na hora que ele(HNI) coloca na maquininha dele e vez que bate com o resumo dele; BOY pergunta tipo já aconteceu de faltar bastante e tomar um susto; MATHEUS responde que aquele dia que soltou o PEPA e soltar o CHARLÃO o cinco e pouco e diz que sobrou vinte reais no verde e faltou cento e trinta e três na química e eu mandei daquele jeito mesmo e foi suave e conversam assuntos diversos. Mídia do Alvo: 55(11)910106571 Interlocutor: 011940331656

Evidenciou-se, também, que Matheus atuou no sentido de conseguir alguma pessoa interessada em figurar formalmente como locador de um imóvel que seria utilizado para o armazenamento de drogas – em quantias bastante elevadas – conforme diálogos de págs. 1.214/1.216.

Nesse sentido:

Chamada do Guardião 151292290.WAV Data da Chamada: 27/07/2021 Duração (s): 100 Hora da Chamada: 08:43 Comentário: MATHEUS X HNI Transcrição: HNI diz alo; MATHEUS diz bom dia e se quer um corre ali; HNI diz do que; MATHEUS diz para arrumar um MOQUE lá para fechar a quadrilha dele, só do VERDE; HNI diz para fazer o que você fala; MATHEUS diz que é só guardar, não precisa nem ficar na casa; HNI diz vai ter que trocar ideia né, que vai ter que trocar ideia pessoalmente; MATHEUS diz que é de PIZZA, mete o louco, e diz que se falar que é isso mesmo eles negociam hoje, aí provisoriamente deixar na dele e depois alugam uma casa, diz que HNI vai ganhar uns 3 contos no mês, vai dar uns 2 e 800 no mês; HNI pergunta se é para guarda; MATHEUS diz é guardar, aí o cara vai uma vez só no dia para arrancar tanto para ir para outro MOCÓ fechado, o bagulho não vai ficar ping pong toda hora, o bagulho é resposta; HNI pergunta é quilo; MATHEUS responde é, diz um papo de 200, 100, 200, 100; HNI pergunta 200 quilo; MATHEUS responde é, mas tipo não fica, o cara vai no dia e tira uns 50 do carro, uma vez só; HNI diz calma e pede para ele (MATHEUS) ligar no whatsapp; MATHEUS diz é nós e diz que é para ontem essa fita. Mídia do Alvo: 55(11)910106571 Interlocutor: 011941872514.

Não satisfeito com sua atuação direta, Matheus ainda relacionou sua genitora e sua companheira ao tráfico, conforme diálogos transcritos às págs. 1.219/1.222.

Todo o envolvimento de Matheus com o tráfico e sua importante posição na organização é corroborada, ainda, pelos diversos diálogos transcritos às págs.

1.222/1.240, cuja nova transcrição ora se dispensa para evitar tautologia.

Oportuno trazer à colação, ainda, os inúmeros termos utilizados por Matheus em seus diálogos e que se relacionam, sem qualquer sombra de dúvida, ao tráfico de drogas, como as expressões "biqueira", "boca", "loja", "drogas", "química", "maconha", "pinos", "Skank", "bagueio", "mocó", "verde", "verdinho", "pedras", "potão", "pó", "kits", "lança", "mula", "boca de tráfico", "k2", "papel", "tubão".

Como apontado pelo Ministério Público, o trabalho elaborado pelo setor de investigação, deu ensejo à apreensão de drogas vinculadas ao grupo gerido por Matheus no dia 23 de agosto de 2021, conforme documentação de págs. 4.146/4.172. Oportuno ressaltar que nesta ocasião foi preso em flagrante Francisco Ivanilson Parente de Paula, conhecido como Domato, se tratando de pessoa que manteve diálogo com Matheus, também referente ao tráfico de drogas, notadamente no que atine à tentativa de Matheus em encontrar um local para armazenamento das drogas (p. 1.216/1.218).

Por fim, não se deve olvidar que na residência de Matheus foram apreendidos documentos claramente relacionados ao gerenciamento e organização do tráfico de drogas.

Oportuno frisar que neste documentos se percebem expressões também utilizadas por Matheus em seus diálogos, como "loja", "pó", "pedra", "verde", "crack", "caroço", "pino", entre outras (págs. 3.792/3.793).

Assim, a condenação de Matheus pela prática do crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Da conduta do acusado Adriano da Silva em relação ao tráfico de drogas:

O acusado Adriano da Silva é tratado pela alcunha de "Gordão" e, de acordo com o Ministério Público, ele atuou no preparo de entorpecentes e administração e gerenciamento de pontos de venda, vinculado diretamente à pessoa de Anderson Santana, por intermédio de Juan Diego Andrade dos Santos (Magrelo).

Durante a investigação, constatou-se que a esposa do acusado, Ana Carolina da Conceição Santana Silva, fez uso do ramal (11) 975501809, mesmo número utilizado pelo próprio Adriano, sendo certo que, em dado diálogo, Adriano informa seu endereço residencial – Rua um, n. 59, identificando-se pelo próprio nome (p. 1.309). Houve confrontação dos dados com aqueles constantes dos arquivos do acusado pelo setor de investigação, não havendo, portanto, dúvida, de que o acusado Adriano da Silva é o interlocutor "Adriano" referido nos diálogos interceptados (p. 1.301).

Observou-se que Adriano mantinha contato reiterado com Juan (Magrelo ou Magrão), tratando especificamente da comercialização e abastecimento de entorpecentes.

Nesse sentido os diálogos transcritos às págs. 1.313/1.314:

Chamada do Guardião 152677683.WAV Alvo: MAGRÃO 7908 Data da Chamada: 07/09/2021 Duração (s): 60 Hora da Chamada: 10:45 Comentário: MAGRÃO X HNI Transcrição: HNI o chama de MAGRÃO; MAGRÃO diz que está dormindo; HNI diz que contando dinheiro; MAGRÃO diz desconta do QUINHO, 900; HNI diz certo; MAGRÃO diz do outro brother vai dar um salve para ver quantos deu. Mídia do Alvo: 55(11)972487908 Interlocutor: 11975501809

Chamada do Guardião 152678019.WAV Alvo: MAGRÃO 7908 Data da Chamada: 07/09/2021 Duração (s): 43 Hora da Chamada: 11:07 Comentário: MAGRÃO X HNI Transcrição: MAGRÃO pede para descontar mais 1 mil reais do NEGÃO e 900 do MARQUINHOS; HNI diz se vai pegar já; MAGRÃO diz que esta indo

para a VILA; HNI diz para ele passar lá; HNI diz falou e o chama de MAGRÃO. Mídia do Alvo: 55(11)972487908 Interlocutor: 11975501809

Chamada do Guardião 152966486.WAV Alvo: HNI 1809 Data da Chamada: 19/09/2021 Duração (s): 96 Comentário: GORDÃO X MAGRÃO Hora da Chamada: 18:37 Transcrição: MAGRÃO diz alô e o chama de GORDÃO; GORDÃO responde e pede pra falar e o chama de MAGRÃO; MAGRÃO diz que não entendeu; GORDÃO pede pra trazer de dez e de vinte; MAGRÃO pergunta duas e uma; GORDÃO responde é e conversam assuntos diversos. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: (11)972487908

Chamada do Guardião 153030317.WAV Alvo: HNI 1809 Data da Chamada: 22/09/2021 Duração (s): 116 Comentário: GORDÃO X MAGRÃO Hora da Chamada: 10:03 Transcrição: MAGRÃO pergunta para o GORDÃO se o JACARÉ passou bastante; GORDÃO responde que não passou e que só passou 4 mulinha de 10; MAGRÃO pergunta 4 com a da rua; GORDÃO responde contando tudo; MAGRÃO diz que o moleque deu um salve ali e está esperando o DANDO soltar; GORDÃO diz que pode mandar que só tem uma de 10 na rua; MAGRÃO pergunta se tem 3 na rua e uma com o GORDÃO; GORDÃO responde que é; MAGRÃO pergunta se tem como GORDÃO emprestar essa que está com ele para o moleque da 55; GORDÃO responde que tem e pergunta se MAGRÃO vai ir pegar; MAGRÃO responde que ia falar para ele passar aí na vila e pergunta se pode falar pra ele passar aí; GORDÃO diz pra falar para ele; MAGRÃO diz que está esperando o cara soltar o B.O. ; GORDÃO diz é isso e que daqui a pouco vai parar lá também; MAGRÃO diz já já desenrola; GORDÃO diz é isso. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: 11972487908

Chamada do Guardião 153351314.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 02/10/2021 Duração (s): 127 Hora da Chamada: 19:49 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Transcrição: ADRIANO diz que vai precisar de uma de 20; MAGRÃO pergunta e a de 10; ADRIANO responde que pode trazer as duas já; MAGRÃO pergunta duas de 10; ADRIANO responde para trazer duas de cada; MAGRÃO diz que trouxe duas de 20 e uma de 10 e pergunta se não dá; ADRIANO diz para trazer. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: 11972487908

Chamada do Guardião 153714147.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 15/10/2021 Duração (s): 118 Hora da Chamada: 10:35 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Transcrição: ADRIANO diz e o chama de MAGRÃO; MAGRÃO responde fala boy de boa; ADRIANO diz que tem trezentos reais daquela fita que passar e pegar; MAGRÃO responde que passa mais tarde; ADRIANO diz que so vai faltar cem reais daquela fita fica faltando só meia mula; MAGRÃO responde suave é isso. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: (11)972487908

Chamada do Guardião 153767464.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 17/10/2021 Duração (s): 114 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Hora da Chamada: 19:10 Transcrição: MAGRÃO diz que vai mandar aquela parada deles só que só veio duzentos pra mandar de 10 na vila de vinte é molhado mandar; ADRIANO pede pra mandar a de 20; MAGRÃO responde é bom pra dar uma diferenciada e vai mandar de duas em duas e diz que tinha que manda a do DANDO; ADRIANO pede pra mandar pra ele também que amanhã vai trabalhar também as de 10 de 20 e as do DANDO; MAGRÃO responde que não tem a do DANDO. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 154223120.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 06/11/2021 Duração (s): 61 Hora da Chamada: 11:37 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Transcrição: ADRIANO o chama de MAGRÃO e pergunta se não encostou; MAGRÃO responde ... o cara; ADRIANO diz tem um de 20 que passou para ele; MAGRÃO diz ele falou 1 e meia na rua e 1 com ele; ADRIANO diz só os pinos de 20 e ... de 10 o chama de MAGRÃO e diz que tem 400 reais e pergunta se quer pegar; MAGRÃO diz na hora que for lá da um salve. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 154224919.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 06/11/2021 Duração (s): 87 Hora da Chamada: 12:42 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Transcrição:

MAGRÃO pergunta está suave lá; ADRIANO responde que está e pergunta porque; MAGRÃO responde que está tentando falar com o JACARÉ; ADRIANO diz que não sabe o que esse cara faz; MAGRÃO diz que está na do ADRIANO; ADRIANO pergunta qual a fita; MAGRÃO responde ...; ADRIANO pergunta se mandou fazer B.O para ele; MAGRÃO responde B.O dele; ADRIANO pergunta está onde; MAGRÃO responde na do ADRIANO; ADRIANO diz que não vai pegar B.O de ninguém; MAGRÃO diz que sabe e para ver se está suave; ADRIANO o chama de MAGRÃO. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Há também indicação clara e específica de negociação feita entre Adriano e pessoa não identificada (Alvo 9757), pessoa também relacionada a Magrelo, no que diz respeito a um acerto de valores decorrentes da distribuição de drogas. Nesse sentido os diálogos transcritos à p. 1.316.

Segue-se, ainda, uma pletora de conversas mantidas entre o acusado e outros interlocutores, todos relacionados ao tráfico de drogas (p. 1.317/1.321). Diversas são as referências a valores e quantidades de drogas vendidas e expressões referentes à criminalidade ("B.O", "bula", "mula", "fita", "sintonia").

A fim de evitar inútil tautologia, transcreve-se a seguir apenas parte dos diálogos representativos da caracterização do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas:

Chamada do Guardião 153120202.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 25/09/2021 Duração (s): 90 Hora da Chamada: 10:15 Comentário: ADRIANO X HNI Transcrição: ADRIANO diz que pegou B.O com o MAGRÃO; HNI diz que cinco e meia ia pegar B.O com ele também; ADRIANO diz que cinco e meia sobra duas bulas e meia; HNI diz para conferir. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 153606492.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 11/10/2021 Duração (s): 221 Hora da Chamada: 12:44 Comentário: ADRIANO X JACARÉ Transcrição: ADRIANO diz que a caminhada é o seguinte vai ter que conversar que só vai esse dia que trabalhei esses dias todo e não ganhei nem pro café da manhã; JACARÉ diz que também perdeu duas de cada novecentos reais; ADRIANO responde que vai deixar ele(JACARÉ) sozinho com o JACU e diz que vão tacar o CHOQUE aí e diz que esses dias tirou mil e novecentos reais e só de perca foi quase novecentos e conversam assuntos de biqueira, 02:26 diz que não quiserem trabalharem mais na boca leva os caras no prazo e não vai dar mais nada, que não pode pagar B.O que a policia pega; JACARÉ diz que depende de quem é se for forgado nem leva pro prazo. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 153611235.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 11/10/2021 Duração (s): 166 Hora da Chamada: 15:10 Comentário: ADRIANO X LUZIA Transcrição: ADRIANO pergunta se está tranquila a quebrada e o chama de LUZIA; LUZIA responde que tranquilo suave; ADRIANO pergunta se vai pegar a sacolona de B.O.; LUZIA pergunta os caras pegou lá; ADRIANO responde que pegou; LUZIA pergunta o que os caras arrumou lá; ADRIANO responde que um correu e disse que dispensou a sacola de B.O. e o outro diz que foi tentar subir e pra pular pra escola escorregou e a sacola caiu; LUZIA diz que entendeu; ADRIANO diz que ligou pra ele ir trabalhar e você não quis e conversam assuntos de biqueira Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 154073391.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 30/10/2021 Duração (s): 61 Hora da Chamada: 11:01 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Transcrição: MAGRÃO diz que o GLAUBER mandou uma parada e pergunta se da tempo de fazer, diz que já tem 4 mulas no jeito; ADRIANO diz que não sabe se da tempo, porque só tem 2 de vinte na rua e acabou; MAGRÃO diz que é rapidão para fazer e pergunta quantas ele vai pegar; ADRIANO diz 300 de vinte e 400 de dez; MAGRÃO diz que vai ver o que faz. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

Chamada do Guardião 154251995.WAV Alvo: ADRIANO 1809 Data da Chamada: 08/11/2021 Duração (s): 69 Hora da Chamada: 09:24 Comentário: ADRIANO X MAGRÃO Transcrição: ADRIANO o chama de MAGRÃO; MAGRÃO pergunta se foram 2 de cada; ADRIANO responde que ontem ele mandou 2 de 20 e 2 de 10; MAGRÃO fala que tem que manda meia de 10 que nem levou; ADRIANO responde que levou nada; MAGRÃO fala que depois da esse bagulho; ADRIANO responde que suave, diz que já pode levar uma mula, porque tem um monte de pino; MAGRÃO fala que leva no proximo dia leva. Mídia do Alvo: 55(11)975501809 Interlocutor: ND

O envolvimento de Adriano com transações relacionadas à compra e venda de drogas, devidamente evidenciado pelos diálogos acima transcritos, é corroborado, ainda, pela apreensão da quantia de R\$ 8.424,00 em espécie em sua residência (págs. 1.486/1.487). A origem lícita do valor não foi concretamente comprovada pela defesa do acusado ao longo da investigação ou do processo criminal, salientando, quanto à alegação de se ratar de valor pertencente à sogra do acusado, que o pedido de restituição n. 0001252-47.2022 sequer foi instruído com documentação suficiente para permitir conclusão segura neste sentido. Oportuno pontuar que o valor líquido do empréstimo contatado por esta pessoa é, inclusive, inferior à quantia apreendida, em espécie, na residência do acusado.

Assim, tenho que a condenação do acusado Adriano pela prática do crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Da conduta do acusado Gileadi Gomes em relação ao tráfico de drogas:

De acordo com o Ministério Público, o acusado Gileadi (Gil ou Negão) utilizava seu trailer de alimentação instalado no bairro Vila Real para consecução das atividades criminosas relacionadas à distribuição de drogas, armazenamento e manutenção em depósito de entorpecentes. Segundo o Ministério Público, além disso, o acusado Gileadi também realizava pagamentos ao guarda municipal Osmarildo (Cata lixo) mediante o fornecimento de drogas, ato caracterizador da traficância.

A investigação apurou que o acusado Gileadi (Gil) utilizava-se do ramal n. (11) 99859-9956, situação demonstrada não só pelo fato de a linha estar registrada em seu nome (p. 1.335), mas também porque nos diálogos o interlocutor se apresentava como Gil e, ainda, foram interceptadas conversas mantidas entre o acusado e sua mãe Geralda Veríssima dos Santos Gomes e também com seu filho de nome Nicollas Henrique Vasconcelos Gomes. Não há qualquer dúvida de que o acusado é o interlocutor nos diálogos interceptados, sendo certo que não se mostra minimamente crível a tese da defesa no sentido de que o acusado extraviou o aparelho celular no dia